발송번호: 9-5-2026-091374457
발송일자: 2026.10.02.
제출기일: 2027.02.02.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 닛토덴코 가부시키가이샤 (특허고객번호: 519980608477)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 특허법인코리아나
주 소 ****
지정된변리사 이윤민 외 1명
발 명 자 **성 명** 가타야마 모토스케
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 간노 료
주 소 ****

출 원 번 호 10-2024-7010108
출 원 일 자 2024.03.26.
발 명 의 명 칭 편광 필름, 화상 표시 장치 및 편광 필름의 제조 방법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2027.02.02.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2027.02.02.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-18항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	발명의 설명	특허법 제42조제3항제1호
2	청구항 제1항 내지 제18항	특허법 제42조제4항제1호
3	청구항 제11항, 제15항, 제17항	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1) 이 출원 발명의 설명(식별번호[0040] 내지 [0049])에는 'y=(-3.71)x1+(-3.94)x2+(0.299)x3+(0.226)x4+(-1.05)x5+(0.517)x6+(0.769)x7+71(식1), y 의 값이 4.00 미만' 을 기재되어 있고, 청구항 1,18 발명은 위 수학식을 구성으로 하고 있습니다. 그러나 식(1)은 내지 x_7에 대한 설명만을 기재할 뿐 각각의 성분이 어떠한 상관관계에 의하여 2차 함수를 만족하며, y값이 실시예에 따른 단순 조합만으로 4이하의 값으로 나타낼 뿐 어떤 원리 또는 이론에 의해서 4미만의 값을 가져야야 하는지에 대한 설명이 없습니다.

발명을 이루는 수식이 출원 시 해당 기술분야에서 관용되고 있지 않거나 임의로 창출된 것이라면, 수식을 어떻게 도출하여 발명에 이르게 되었는지가 발명의 설명에 구체적으로 기재되어 있거나 발명의 설명에 기재된 사항으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자')이 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이를 유추할 수 있어야만 통상의 기술자가 해당 수식의 기술적 의미를 정확하게 이해하고 이를 쉽게 재현할 수 있을 정도로 발명의 설명이 기재되어있다고 볼 수 있습니다.

따라서, 이 출원 발명의 설명은 통상의 기술자가 청구항 1,18 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 하는 요건을 충족하지 않습니다.

2. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제18항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1) **청구항 1,18 발명**에 '식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만' 이 기재되어 있으나, 본원발명의 표1에 기재된 '실시예 11의 y의 값 3.41, 비교예 1의 y의 값 4.33' 만을 기재하고 있어, 임계값 4 기준 전후의 상세한 데이터가 부족하며, 실시예 및 비교예에 편광필름의 투과율에 많은 영향을 미치는 필름 두께 값에 기준에 대한 명확한 설명을 개시하고 있지 않으므로, 상기 청구항들은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 볼 수 없습니다.

이를 인용하는 청구항 2-17 역시 동일한 이유로 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 볼 수 없습니다.

3. 이 출원은 청구범위의 청구항 제11항, 제15항, 제17항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1) **청구항 11,15 발명**에 ‘주성분’이 기재되어 있으나, ‘주성분’은 불명확한 표현에 해당하므로 발명이 명확하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다. 이를 인용하는 청구항 17 발명 역시 동일한 이유로 불명확합니다. 끝.